

1500239-37.2019.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Quadrilha ou Bando

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... (ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/13) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO, QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PAUTADO NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELATOS UNÍSSONOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE PARTICIPARAM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500239-37.2019.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500239-37.2019.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

FERNANDO DE SOUZA LIMA

Juiz de Direito: Dr.LUAN CASAGRANDE

Vistos

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de FERNANDO DE SOUZA LIMA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/13.

Narra a denúncia: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na tarde de 6 de fevereiro de 2019, por volta das 16h30min, e também em data anterior a essa, no estabelecimento prisional situado na Estrada Municipal Cardoso Riolândia, km 2, na cidade de Riolândia e comarca de Paulo de Faria, FERNANDO DE SOUZA LIMA, identificado a fls. 1, promoveu e integrou pessoalmente organização criminosa. Segundo se apurou, o denunciado trazia consigo, entre seus pertences várias anotações de uma organização criminosa, contendo resultado de uma "rifa" com seus respectivos prêmios e "salves". Com efeito, agentes penitenciários, ao efetuarem a revista de praxe, que antecede a inclusão do preso no estabelecimento prisional encontraram dentro de uma sacola de propriedade do denunciado, as anotações de fls.60/63, as quais, de acordo com o laudo pericial de fls. 49/59 continham jargões comumente empregados em meio prisional, tais como "jetis, disciplina, CDS, CD e IRS". O laudo ainda apontou que nas folhas estava explicitado "agradecimento a todos os participantes que apóiam o trabalho de imensa importância para o

crescimento e desenvolvimento dos projetos da organização, tais como amparo social para os IRS e CPS que estão na mesma causa e se encontram em regimes tiranos diferenciados e inúmeras situações para o crime, fortalecer o crime". Diante do exposto, denuncio FERNANDO DE SOUZA LIMA, como incurso no artigo 2º da Lei 12.850/13, e requeiro, que recebida e autuada esta, instaure-se a competente ação penal contra ele, sob o rito dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-o, notificando-se para oferecer resposta, ouvindo-se a vítima e as testemunhas adiante arroladas, interrogando-se o denunciado e prosseguindo até final condenação."

A denúncia foi recebida, conforme se verifica de fls. 84.

O acusado foi citado (fls. 94).

Apresentou resposta à acusação em fls. 98-99.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento no dia 22 de novembro de 2021, foi ouvida a testemunha Thiago José Gallo Guedes. Em audiência de continuação designada para 16 de agosto de 2022, foi ouvida a testemunha Ivair Márcio de Souza, bem como interrogado o réu.

O Ministério Público postulou pela procedência do pedido, nos termos em que solicitados na peça inicial, com o reconhecimento de antecedentes, reincidência e regime inicial fechado de cumprimento da pena

A defesa postulou pela absolvição, dada a inexistência de provas suficientes para justificar a condenação do acusado, porquanto inexistem elementos que demonstrem que os documentos encontrados pertenciam ao réu. De forma subsidiária, requereu a fixação da pena mínima, a fixação de regime inicial mais benéfico, e a concessão de benefícios penais.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade do crime vem devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03-04), Auto de Exibição/Apreensão (fl. 05), Termo de Depoimento (fl. 13), Termo de Declaração (fl. 14), Laudo Pericial (fls. 49-59) e Documento de fls. 60-63, bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório, que passo a examinar.

A testemunha Thiago José Galo Guedes, agente penitenciário, informou que na data dos fatos estava substituindo o diretor de segurança e disciplina. Narrou ter acompanhado a revista nos pertences de detentos que estavam chegando na unidade prisional e encontraram algumas com anotações alusivas a facção criminosa. Disse que se tratava de resultados de rifas, relacionadas a apartamento no litoral, casa e carro. Afirmou que o Primeiro Comando da Capital fazia esse tipo de rifa. Descreveu que as anotações apresentavam "salves" entre os integrantes da facção. Relatou que junto com o réu chegou outros presos no dia. Declarou não saber dizer se acusado estava sendo transferido para a unidade ou se havia saído para alguma audiência no dia. Aduziu que o padrão da unidade prisional é registrar a saída e entrada dos detentos. Afirmou que as anotações ligadas a facção criminosa estavam dentro de uma sacola nos pertences do acusado.

A testemunha Ivair Márcio de Souza, agente penitenciário, declarou que o acusado chegou de trânsito e que ao realizar a revista nos seus pertences foi encontrado esse papel, com resultado de rifas que faziam referências a "salves". Questionado pelo Ministério Público, respondeu que o acusado estava voltando de trânsito. Disse que quando o detento sai da penitenciária, é realizada uma revista, e que quando retorna, passa por nova revista. Questionado pela defesa, confirmou que o detento estava sozinho quando foi revistado. Questionado pelo juízo, a testemunha confirmou que estava pessoalmente quando as anotações foram encontradas de posse do acusado, que na oportunidade assumiu que eram dele.

Interrogado, o réu negou a prática do crime. Afirmou não fazer parte de organização criminosa. Aduziu que seus pertences teriam sido subtraídos e que posteriormente foi informado que foram encontrados papéis relacionados a crime organizado e que estavam junto de suas coisas.

De início, ressalto que a denúncia apresentada pelo órgão ministerial não se mostra genérica, como apontado pela defesa, porquanto identifica com clareza a conduta levada a efeito pelo acusado, o dia e horário em que o crime foi praticado, a

denotar que não possui qualquer vício que dificultou ou impediu a defesa de se manifestar de forma eficiente acerca dos fatos claramente imputados. Dos elementos colacionados aos autos, verifico que a procedência do pedido é medida imperativa. Ouvidos em juízo, os agentes penitenciários prestaram depoimentos harmônicos e que demonstram, com clareza, a prática do crime. O agente penitenciário Thiago confirmou que as anotações contendo resultados de rifas, relacionados a apartamento no litoral, casa e carro estavam junto aos pertences do acusado, e confirmou que é comum que o Primeiro Comando da Capital faça esse tipo de rifas. Por sua vez, o agente penitenciário Ivair confirmou, da mesma forma, que as anotações contendo salves e resultados de rifas foram encontradas junto dos pertences do acusado. Ao ser questionado, o agente aduziu que o acusado confirmou que tais anotações lhe pertenciam.

A versão apresentada pelos agentes penitenciários, vem devidamente corroborada pelo laudo pericial de fls. 50-59 e documento de fls. 60-63, comprovam que tais anotações estão relacionadas à rifas levadas a efeito pela facção criminosa, além conter salves, jargões como "jetis", disciplina, CDS, CD, IRS e agradecimento a todos os participantes apoiadores, expressões estas comumente utilizadas pelos membros da facção criminosa objeto de análise.

Considerando a posse por parte do acusado de anotações dessa natureza, e acima descritos, entendo que restou devidamente comprovado, de forma clara, seu envolvimento, relacionamento e integração à organização criminosa acima mencionada. Não é crível que o acusado tivesse acesso a anotações e informações dessa natureza, sobre operações envolvendo a facção, sem que viesse a fazer parte da mesma, dado o caráter de discricionariedade e sigilo relacionados às operações realizadas pela facção. Ademais, se tais anotações foram ou não escritas de próprio punho pelo acusado mostra-se irrelevante ao deslinde do presente feito, porquanto, pode claramente integrar a organização sem que tenha escrito as anotações que foram consigo encontradas. Entendo que o contato com informações dessa natureza, que descrevem operações realizadas pela facção para angariar recursos, afigura-se o bastante para justificar a procedência do pedido, pois demonstram a proximidade e integração do acusado para com a organização. Por fim, segundo depoimento prestado pelo agente Ivair, o acusado, ao ser flagrado de posse das anotações, confirmou que as mesmas lhe pertenciam, e disse "é isso mesmo, já era". Entendo, portanto, que restou demonstrado haver o réu incorrido na prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13, que assim estabelece:

Art. 2º - Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

Nesse sentido entende a jurisprudência APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/13) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO, QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PAUTADO NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAIS DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELATOS UNÍSSONOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA E DA INVESTIGAÇÃO. APREENSÃO DE CARTAS E BILHETES RELACIONADOS À FACÇÃO CRIMINOSA PGC (PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE) COM DIRETRIZES E DETERMINAÇÕES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO EM GERAL DA ORGANIZAÇÃO. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO, POR UM DOS ACUSADOS, DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 2º, § 3º, DA LEI N. 12.850/13. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE, CONSOANTE SE APUROU NOS AUTOS, EXERCIA CARGO DE LIDERANÇA NA HIERARQUIA DA FACÇÃO. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO DA RÉ AO NARCOTRÁFICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. POR FIM, ESTIPULAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA À DEFENSORA DATIVA. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES N. 5, 8 E 11 DE 2019 E N. 1 DE 2020, TODAS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. VERBA HONORÁRIA COMPLEMENTADA, EM OBSERVÂNCIA À ALUDIDA RESOLUÇÃO.

RECURSOS CONHECIDOS, PROVIMENTO PARCIAL DE APENAS UM DELES, DESPROVIMENTO DOS DEMAIS. 1. Impossível a absolvição quando os elementos de prova contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13. 2. Comprovado nos autos que o acusado exercia função de liderança no grupo criminoso, inviável o afastamento da agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/13. 3. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 quando demonstrado nos autos que a acusada se dedicava a atividades criminosas, exercendo-as com habitualidade. 4. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, deve-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pelas Resoluções n. 5, 8 e 11 de 2019 e n. 1 de 2020, todas do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. (TJ-SC - APR: 00014206520198240055 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0001420-65.2019.8.24.0055, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 11/02/2021, Primeira Câmara Criminal). Entendo que a versão apresentada pelo réu de que seus pertences foram subtraídos, se mostrou isolada, já que a testemunha Ivair confirmou que o acusado foi flagrado na posse dos documentos, e que aquele, ao ser questionado, confirmou que tais documentos lhe pertenciam.

Em suma, o conjunto probatório é congruente, apto, idôneo e suficiente para que haja a procedência do pedido, não havendo qualquer dúvida quanto à prática do ilícito, inexistindo, ainda, qualquer elemento de prova colacionado aos autos pela defesa que pudesse excluir ou ainda isentar o acusado de responsabilidade pela prática do ilícito. Desse modo, procede a pretensão punitiva. O acusado possui mais de uma condenação. Em tais situações, a jurisprudência entende ser possível a adoção de uma das condenações para caracterização dos maus antecedentes, e a outra para a caracterização da reincidência, sem que haja qualquer ilegalidade ou bis in idem, desde que as condenações decorram de processos diversos. Nesse sentido, entende a jurisprudência Bandeirante: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. (2) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (3) TIPICIDADE BEM CONFIGURADA. (4) CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETAMENTE EFETUADA. PARTICULAR REPROVABILIDADE DO MOTIVO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. "BIS IN IDEM" NÃO CONFIGURADO PELO RECONHECIMENTO DE MAU ANTECEDENTE E DA REINCIDÊNCIA, DESDE QUE LASTREADOS EM FATOS (CONDENAÇÕES) DISTINTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME PRISIONAL FECHADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. (5) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a conjugação dos elementos probatórios leva ao suficiente grau de certeza quanto à materialidade e à autoria dos fatos descritos na denúncia. 2. Os policiais e demais agentes públicos não estão impedidos de depor. Os seus testemunhos são válidos e devem ser considerados quando da análise do conjunto probatório, salvo motivo concreto a ensejar suspeição (no caso, os policiais narraram de forma clara e convincente a prática do delito imputado ao réu). Precedentes do STF e do STJ. 3. As teses defensivas relativas à atipicidade não prosperam. O agente fez uso do documento público falso ao se valer dele para a sua identificação. A autodefesa não afasta a prática do crime em apreço. A solicitação por parte da autoridade policial não descaracteriza o uso de documento falso. No caso concreto, o falso não se revelou grosseiro. O porte de documento falso, considerado "de porte obrigatório", por si só, configura o crime sob luzes. Precedentes do STF, do STJ e do TJSP. 4. A pena-base foi acertadamente definida, com a exasperação à razão de um quarto, sobre o mínimo legal, por força da diferenciada censurabilidade relativa ao motivo e circunstâncias do crime (propósito de ocultar a condição de foragido do sistema prisional e ato praticado perante agentes da Polícia) e por causa do mau antecedente do réu. Correto, também, o agravamento de um sexto da pena-provisória pela reincidência. "Bis in idem" não configurado, por se tratar de condenações distintas. "Mau antecedente" é gênero, do qual a reincidência é espécie. A definição do regime carcerário inicial não depende exclusivamente da quantidade de pena fixada. À vista da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostrou-se idônea a aplicação do regime fechado, assim como a negativa de benesses.

5. Recurso defensivo desprovido. (TJ-SP - APL: 00942031820118260050 SP 0094203-18.2011.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 04/08/2015).

Em razão do exposto, reconheço os maus antecedentes do acusado, porquanto restou condenado nos autos do processo nº 0079760-23.2015.8.26.0050 (0005442-62.2016.8.26.0041), 0091990-97.2015.8.26.0050 (0000942-31.2018.8.26.0154), 0092574-67.2015.8.26.0050 (0000471-78.2019.8.26.0154), 0092576-37.2015.8.26.0050 (0002893-91.2020.8.26.0509).

Reconheço a agravante da reincidência em razão de o acusado ter sido condenado nos autos do processo nº 0076533-25.2015.8.26.0050 (0001214-93.2016.8.26.0154) a menos de cinco anos da prática do crime pelo qual é julgado, conforme se verifica da certidão de fls. 220-227.

As circunstâncias do crime são negativas, já que o acusado praticou o crime quando estava dentro da penitenciária na qual cumpria pena, o que se afigura mais reprovável, já que mesmo estando recluso ainda assim continua a infringir a lei e praticar crimes, o que demonstra maior audácia e desprezo pelo Estado, a exigir sanção maior, razoável e proporcional à gravidade da conduta praticada.

Diante de todo o exposto, procede o pedido.

Passo à dosimetria, observando o critério trifásico (art. 68 do CP) e o princípio constitucional da individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

DOSIMETRIA

DO CRIME PREVISTO NO ART. 2º DA LEI 12.850/13.

1ª Fase: Pena Base

Culpabilidade: inerentes a crimes dessa natureza;

Antecedentes: ostenta antecedentes criminais;

Conduta Social: inexistem maiores elementos nos autos que permitam aferir sua conduta social;

Motivos do crime: inerentes ao tipo;

Personalidade do agente: inexistem nos autos elementos que denotem haver o acusado personalidade negativa;

Circunstâncias do crime: negativas, porquanto praticou dentro da penitenciária a que estava cumprindo pena, conforme especificado em fundamentação;

Consequências: normais ao tipo, não merecendo maior valoração;

Comportamento da vítima: em nada influenciou para o evento delituoso.

Analisada as circunstâncias judiciais do "caput" do artigo 59 do Código Penal, vê-se que se fazem presentes duas circunstâncias negativas. Diante disso, e considerando a quantidade elevada de antecedentes, exaspero a pena em ¼. No que diz respeito à circunstância negativa, a exasperação da reprimenda penal se dá em 1/6, conforme entendimento tranquilo dos tribunais. Assim, fixo a pena em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

2ª. Fase - Circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes. Incide a agravante constante do art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Inexiste causa de aumento ou diminuição de pena, e por essa razão, torno definitiva a pena nos parâmetros já fixados.

VALOR DA PENA DE MULTA

Em atenção às mesmas circunstâncias do art. 59, já analisadas, resta fixada a pena pecuniária em 16 (dezesesseis) dias-multa. Atinente ao critério do art. 49 e considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

FIXO como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, o FECHADO, considerando a quantidade de pena fixada, a existência de circunstâncias negativa do artigo 59 e a reincidência, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, "b" do

CP.

PENAS RESTRITIVAS E SUSPENSÃO DA PENA

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por ter por não preencher os requisitos estampados no art. 44, II e III do CP.

Incabível também a suspensão condicional da pena, por ausentes os requisitos do art. 77, I e II do CP. De se salientar que a concessão dos benefícios não se mostraria suficiente para a prevenção e reprovação do crime, nem se mostra socialmente recomendável (arts. 44 e 59 do CP).

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 387, §1 e 2§, DO CPP)

O acusado responde ao processo preso por outro juízo, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Portanto, o acusado faria jus ao direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não devesse ficar preso. Não há que se falar em aplicabilidade do quanto disposto no art. 387, § 2º, do CPP, cuja análise compete ao juízo da execução, que aferirá o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para condenar FERNANDO DE SOUZA LIMA, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/13, c/c art. 61, I, do CP.

Custas pelo réu.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se a guia de recolhimento (art. 467 a 474 das NSCGJ) e os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ), bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

P.I.C.

Paulo de Faria, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA